وليس مما ينبته الناس بل القيمة وحرم رعى حشيش الحرم وقطعه الا الاذخر والكمأة * (فصل) * ولاشئ بقتل غراب وحداة وعقرب وفأرة وحية وكلب عقور وبعوض ونمل وبرغوث وقراد وسلحفاة وماليس بصيد * (فصل) * الهدى ادناه شاة وهو من الابل والبقر والغنم وما جاز فى الضحايا جاز فى الهدايا والشاة تجوز فى كل شئ الا فى طواف الركن جنبا ووطء بعد الوقوف قبل الحلق ففى كل منهما بدنة وخص هدى المتعة والقران بيوم النحر فقط وخص ذبح كل هدى بالحرم الا ان يكون تطوعا وتعيب فى الطريق فيصرف محله ولا يأكله غنى وفقير الحرم وغيره سواء وتقلد بدنة التطوع والمتعة والقران فقط ويتصدق بجلاله وخطامه ولا يعط اجر الجزار منه ولا يركبه بلا ضرورة ولا يحلب لبنه الا ان بعد المحل فيتصدق به وينضح ضرعه ان قرب المحل بالنقاخ ولو نذر حجا ماشيا لزمه ولا يركب حتى يطوف للركن فان ركب اراق دما وفضل المشى على الركوب للقادر عليه وفقنا الله تعالى بفضله ومن علينا بالعود على احسن حال اليه بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم

* (فصل فى زيارة النبى صلى الله عليه وسلم) *

على سبيل الاختصار تبعا لما قال فى الاختيار ولما كانت زيارة النبى صلى الله عليه وسلم من افضل القرب واحسن المستحبات بل تقرب من درجة مالزم من الواجبات فانه صلى الله عليه وسلم

وليس مما ينبته الناس) فلو كان من جنسه فلاشئ عليه (قوله وحرم رعى حشيش الحرم) اى بدابة (قوله وقطعه) اى بنحو منجل (قوله والكمأة) لانها كالشجر الجاف والله سبحانه وتعالى اعلم واستغفر الله العظيم

* (فصل) *

(قوله ولاشئ بقتل غراب) الا العقعق در (قوله وحدأة) بكسر ففتحتين (قوله ونمل) لكن لا يحل قتل مالا يؤذى وقالوا لا يحل قتل الكلب الاهلى اذا لم يؤذ والامر بقتل الكلاب منسوخ (قوله وسلحفاة) بضم ففتح فسكون (قوله وماليس بصيد) فليس بقتل جميع هوام الارض شئ لانها ليست بصيود ولا متولدة من البدن ومثله الفراش والذباب والوزغ والزنبور والقنفذ والصرصر والله سبحانه وتعالى أعلم واستغفر الله العظيم

* (فصل الهدى) *

هو فى اللغة والشرع ما يهدى الى الحرم (قوله ادناه شاة) بنت سنة (قوله وهو من الابل) ويكون مما مضى عليه خمس سنين ومن البقر ما مضى عليه سنتان ولو قال واعلاه ابل وبقر لكان اولى (قوله وما جاز فى الضحايا جاز فى الهدايا) فكل ما يشترط فى الضحايا من السلامة عن العيوب التى تمنع الجواز كالعور والعرج يشترط هنا ذكره السيد (قوله بيوم النحر فقط) اى وقت النحر وهو الايام الثلاثة در (قوله بالحرم) ولا يشترط له منى (قوله ولا يأكله غنى) لان حل الاكل من هدى التطوع مشروط ببلوغه محله (قوله وفقير الحرم وغيره سواء) لكن فقيره افضل وغيره بالجر (قوله وتقلد بدنة التطوع) ندبا ومثله بدنة النذر وقيدنا بالبدنة لان الشاة لا تقلد (قوله والمتعة والقران فقط) لان الاشهار بالعبادة أليق والستر بغيرها أحق (قوله وخطامه) اى زمامه (قوله ولا يعط أجر الجزار منه) فلو أعطاه ضمنه أما لو تصدق عليه جاز (قوله ولا يركبه بلا ضرورة) فان دعت الضرورة اليه ونقص ضمن ما نقص بركوبه وحمل متاعه وتصدق به على الفقراء در (قوله فيتصدق به) عطف على محذوف اى فيحلبه ويتصدق به (قوله وينضح ضرعه) فى القاموس نضح البيت ينضحه رشه وقاعدته انه اذا ذكر الآتى بلا تقييد فهو على مثال ضرب (قوله بالنقاخ) بالخاء المعجمة بوزن غراب الماء البارد والعذب الصافى قاموس والمراد الاول (قوله لزمه) لانه من جنسه واجبا وهو مشى المكى الفقير القادر على المشى والمشى فى الطواف والسعى الى الجمعة نهر ثم قيل يمشى من حين يحرم وقيل من بيته وهو الاصح زيلعى (قوله فان ركب) اى فى كل الطريق او اكثره اراق دما ولو ركب فى نصفه او أقله فبحسابه من الدم (قوله للقادر عليه) أى على المشى وقيل الافضل الركوب لانه احفظ لنفسه وأبعد عن السآمة (قوله اليه) اى الى الحج والله سبحانه وتعالى اعلم وأستغفر الله العظيم

* (فصل فى زيارة النبى صلى الله عليه وسلم) *